

内鬼与大鳄 姚刚张育军的唏嘘人生

2017-07-23 刘彩萍 [财新网](#)

两位高级干部先后被双开并移交司法引发资本市场无限唏嘘，曾经的后备干部、创新先锋倒在了利益面前

记者 刘彩萍

据中央纪委网站消息，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚和原党委委员、主席助理张育军严重违纪问题进行了立案审查。

	姚刚	张育军
原职务	中国证监会原党委委员、副主席	中国证监会原党委委员、主席助理张育军
宣布接受调查时间	2015年11月13日	2015年9月16日
调查结论	严重违纪，开除党籍，开除公职	严重违纪，开除党籍，开除公职
	严重违反政治纪律和政治规矩，违反组织纪律，	严重违反政治纪律和组织纪律，
	为搞政治攀附，利用职权为他人及企业提供帮助，	违反中央八项规定精神，违规打高尔夫球，接受可能影响公正执行公务的宴请；
	对抗组织审查；不按规定报告个人有关事项；	对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项；
	违反廉洁纪律、生活纪律，滥用职权为他人谋取利益并收受巨额财物。	违反廉洁纪律和工作纪律，纵容、默许亲属利用其职务影响谋取巨额不当利益；违反生活纪律。
	涉嫌受贿犯罪	部分问题涉嫌犯罪
	理想信念丧失，毫无宗旨意识，政治规矩意识淡漠，	理想信念丧失，党性观念和纪律意识淡漠，
	破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态。	“靠山吃山”，扰乱资本市场秩序，损害证券监管部门形象。
	严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。	严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。
	收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。	收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

姚刚

姚刚此前任中国证监会副主席、党委委员，日本东京大学博士，今年55岁，曾为证监会内最年轻的部级后备干部，被市场评价为证监会内最懂专业的领导。

姚刚在证监会分管市场部、期货部、债券部、人教部（组织部）以及中国结算、期货市场监控中心和中证监测。与2015年10月上任的副主席方星海互为AB角色，其中有任何一方请假，由另一方代为签字。

2015年7、8月股灾期间，姚刚作为证监会内最懂专业的领导参与救市工作，当时证监会内负责领导救市的还包括另一位副主席刘新华和2015年9月被调查的主席助理张育军。刘新华已正式退休，其分管的工作由刚刚调任证监会副主席的方星海负责，方星海此前是中央财经领导小组办公室国际经济局局长。

姚刚1980年即以高考状元的身份进入北京大学国际政治系学习，后公派日本留学，获得日本东京大学博士。从1989年起，姚刚先后在日本三洋证券、法国兴业银行东京证券公司、法国里昂信贷银行东京证券公司从事期货和投资银行业务。1993年，姚刚进入中国证监会担任期货部副主任一职，是中国证监会期货部的创始人。

1999年，姚刚被任命为君安证券董事长，国泰、君安证券公司合并后，被任命为总裁。

2002年，姚刚再次回到证监会任发行监管部主任，大力推动发行体制市场化进程，在其任内创立了发审委制度及发行保荐人制度并延续至今。2004年7月，姚刚升任证监会党委委员、主席助理，兼发行部主任，是当时三位主席助理中，排位最前同时也是年纪最轻的一位。在此期间，姚刚积极推动证券公司上市，但要求一定要在新的金融企业会计制度下进行相关条件评估，并强调上市标准不会降低。

证监会发行部由于掌握着企业发行审批大权，一直是证监会内最有权势的部门。企业从申请发行上市到最终挂牌成功，除了公开的各种财务成本、时间成本外，疏通发审渠道也需大批资金和人脉，这已经成为证券发行的潜规则。因此证监会发行部和发审委官员的寻租行为屡屡出现，早年就有发审委工作处副处长王小石被判刑，之后还有中国证监会投资者保护局局长李量因为违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂被双开。李量长期在发行部任职，还曾担任创业板部副主任。

2008年2月姚刚升任证监会副主席，年仅46岁，业内对于姚刚的履新评价较为积极，认为姚刚是证监会少壮派中敢于开拓、积极务实的代表人物。其泼辣、执着、敢作敢为的行事风格在当时的证监会颇受好评。当时的评价称：“正是出类拔萃的工作能力与颇为强势的性格特征，令姚刚仕途格外顺畅。”

2014年10月市场曾一度盛传姚刚将调任天津市副市长，但12月份银监会副主席阎庆民被宣布调任天津市副市长。

2015年8月25日，证监会发行部三处处长刘书帆涉嫌内幕交易、伪造公文印章，被公安机关要求协助调查。刘书帆是姚刚的前任秘书。

姚刚最后一次公开露面是2015年11月7日，他出席了由证监会和农业部在福州召开的第四届风险管理与农业发展论坛。这一消息提前三天被中证网报道，被认为是证监会对当时市场传言的辟谣。

张育军

现年54岁的张育军，于2012年9月从上交所总经理调任证监会担任主席助理一职，分管“大机构”即机构部、基金部、期货二部。为了适应机构创新和混业经营的大趋势，张育军曾要求证监会的监管架构也需要做相应调整，按照功能监管模式重新布局，提高监管机构的专业水平。

张育军1985年至1988年就读于中国人民银行金融研究所，与中信证券原总经理程博明是同门师兄弟，程博明因涉嫌犯罪，已被依法批捕。程博明为84级，张育军为85级。中国人民银行研究所为时任中国人民银行副行长的刘鸿儒创办。1993年，张育军进入证监会办公室工作，并于1995年升任证监会办公室副主任。

1995年底，张育军调任深交所副总经理，1997年又回到证监会，先后担任证监会副秘书长、外事部主任、政策研究室副主任，从2000年开始，张育军担任深交所总经理，直到2008年深交所总理由宋丽萍担任，张育军被调往上交所担任总经理。

张育军是迄今国内惟一执掌过内地两大证券交易所帅印的人物，在其十多年的交易所生涯中，仅有一年半的时间回归证监会短暂任职。1995年，时年32岁的张育军即担任深交所常务副总经理一职。他既经历过深交所1995年交易量寥寥的重整时期，借以奠定深交所作为中国两大交易所的地位；也经历过2000年深交所暂停新股上市、寻找自身定位的彷徨时期；他还经历了2007年到2008年的股市疯狂时期，而深交所在此期间表现得相对保守和克制。2008年2月，张育军正式调任上交所总经理。

此后，张育军在上海证券交易所召开的机构投资者创新座谈会上谈到了大力发展机构投资者的新思路。他表示，上交所拟适时颁布机构投资者创新服务指引，提升上交所服务能力和辐射力，让各类机构都能进入到交易所市场，比如，希望阳光私募这样的专业投资机构能到交易所注册，交易所可为其提供理财产品挂牌、报价等服务；对信托机构，交易所可为其理财产品提供信息服务等。甚至在条件成熟时，一些专业投资机构可上市。

张育军在证监会任职期间，严格规范资管业务的发展，并提出了资管业务发展的“八条底线”：不得有非公平交易、利益输送、老鼠仓等损害客户利益的行为；不得违规承诺保本保收益；不得不适当地宣传、销售产品，误导欺诈客户；不得开展资金池业务；不得利用资管产品进行商业贿赂；资管产品的杠杆率不得超过十倍；不得投资于高污染、高能耗等国家禁止投资的行业；不得对业务人员、管理团队实施当期激励。

此外，张育军也多次去券商进行实地调研，规范券商两融业务发展，在2015年4月召开的两融业务情况通报会上，张育军指出，证券公司融资融券业务开展五年来，规模发展迅速，运行良好，风险总体可测可控，并对券商的两融业务发展提出了7项要求，其中一项便是不得

以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。

股灾过后，张育军在2015年8月底召集业内50家券商在乌鲁木齐召开风控大会，让大家深刻反思、认真总结。“在这轮股灾中，证监会要反思，证监会列了好多议题组织讨论；交易所要从交易制度、停复牌制度等进行反思；结算公司要从账户管理、结算等进行反思；协会也要反思自律管理如何。”

张育军针对这轮股灾主要从7个方面提出了反思意见：一是第三方信息接入；二是总结反思程序化交易；三是清理两融业务，完善两融机制；四是结构化资管业务中的杠杆过高；五是受益权互换的关联交易和风控；六是解决客户风险适当性；七是做好队伍管理。并要求券商在9月10日前将反思报告交到机构部。■



未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。如需转载，请通过向本公众号后台申请并获得授权。欢迎转发朋友圈。

长按识别二维码关注我们